

제14장

금융산업의 규제와 경쟁 및 감독

내용

- 금융산업의 규제
- 금융산업의 경쟁과 안정성
- 금융산업의 감독

제1절 금융산업의 규제 (regulation)

1. 금융산업규제의 목적

- 안정적인 금융시스템 유지 목적
 - 시스템 부실화가 금융위기로까지 발전 가능 = 부의 외부효과
- 예금자 및 투자자를 보호
 - 금융기관이 도산하거나, 거래 상대방에게 부적절한 행위를 함으로써 손실을 입히는 경우
- 독점 방지를 통해 금융시스템의 효율성과 경쟁을 유지
 - 과도한 경쟁의 제한, 적절한 경쟁을 통해 과도한 시장지배력 보유도 규제

** 규제를 설명하는 이론

- 공공이익가설
- 생산자보호가설
- 변증법가설
- 경제재로서의 규제

2. 규제를 설명하는 이론들

1) 공공이익가설(public interest hypothesis)

- 공공이익가설의 이론적 근거는 **시장실패**(market failure).
 - 시장 실패 : 경쟁적인 시장이 형성되지 못하는 것. **자원의 효율적 배분 실패**
 - 시장실패의 원인 : 자연독점, 외부효과, 정보의 비대칭성, 공공재 등.
- 시장실패가 존재하는 경우 **개별 경제주체들의 효용극대화를 위한 행위가 사회적 후생의 극대화를 보장할 수 없음**. → 정부가 개입하여 개인 생산수준을 사회적 최적생산수준으로 접근시킴으로써 사회적 후생을 극대화시켜야 함.
 - 금융규제 정당화의 근거 : **자율규제나 시장의 규율을 통한 규제가 본래의 기능을 발휘하지 못한다는 것**.
 - 이 가설은 금융시장의 실패나 축소를 방지하기 위해 금융규제가 필요하다고 보는 전통적인 시각.

규제를 설명하는 이론들

2) 생산자 보호가설(capture hypothesis)

- 생산자들의 필요에 의해 규제가 발생.
- 생산자들이 규제자를 포섭하여 규제자가 생산자의 이해와 일치하는 정책을 펴게 하기 위함.
 - 규제를 시행하는 정부, 정치인, 관료 등이 이익집단에 편익을 주는 대가로 고용보장, 지지투표를 제공 받는 등, **사적 이익을 증대시키려는 생산자들에 의해 규제에 대한 수요가 발생한다는 이론.**
- 생산자보호가설에서는 **규제를 통해서 생산자가 이득을 본다는 점을 강조.**
 - 예) 과도한 독과점이익을 누리고 있는 금융기업의 경우 신규 참여자의 진입을 규제할 유인.

규제를 설명하는 이론들

3) 변증법가설(regulatory dialectic hypothesis)

- 새로운 규제가 변증법적으로 반복된다는 이론.
 - 기존의 규제를 우회 내지 이용하는 집단이 나타나면 새로운 규제가 도입되고, 다시 규제를 우회하는 집단이 나타나면 이를 방지하는 새로운 규제가 변증법적으로 반복된다는 이론.

규제를 설명하는 이론들

4) 경제재로서의 규제

- 규제를 일종의 경제재로 파악.

** 경제재 : 재화 중에서 희소성이 있어서 대가를 지불해야만 얻을 수 있는 것

- 규제에 대한 수요와 공급에 의하여 규제의 정도가 결정

- 각 경제주체들이 자신의 이익을 합법적으로 증진시키고자 하는 과정에서 규제를 수요하고 공급한 결과에 따라 규제가 형성된다는 것.

- 규제를 수요하는 그룹은 규제를 통해서 자신의 부를 증진시킬 수도 있는 사람들. 생산자보호가설에서의 생산자.

- 규제를 공급하는 그룹은 주로 시장거래의 규칙을 제정할 수 있는 권력을 지닌 관료, 정치인 등.

3. 시장실패 (market failure)의 원인과 금융규제

- 시장실패 : 경쟁적시장 형성이 안되는 경우→ 독과점가격에 의해 자원배분의 효율성 저하 : 규제의 동기는 경쟁적인 시장을 형성하려는 것.

1) 자연독점(Natural Monopoly)

- 자연독점: 규모의 경제와 같은 생산기술상의 특성에 의하여 **자생적인 독점**이 불가피한 경우.
 - 금융산업은 규모의 경제가 어느 정도 존재. 특히 은행산업은 고정비용 등으로 인하여 규모가 커질수록 비용이 절감되는 효과.
- 정부가 은행산업을 규제하지 않고 시장에 맡긴다면 독과점화할 우려가 큼 → **정부가 규제함으로써** 은행산업의 독과점화를 방지하고 적절한 경쟁상태를 유지하도록 하여야 한다는 것.

시장실패 (market failure)의 원인과 금융규제

2) 외부효과(external effect)의 존재

- 외부효과 : 경제활동과 관련해 당사자가 아닌 다른 참여자에게 의도하지 않은 혜택이나 손해를 발생시키는 것을 말하며 외부성(externality)이라고도 함.
- 금융산업은 외부효과가 큰 산업으로 특히 부(-)의 외부효과가 큼.
 - 한 금융기관이 지급불능 상태에 빠지면 그 여파는 타 금융기관 그리고 나아가 금융시스템까지도 파급. 이를 방지하기 위해서는 건전성규제를 시행하고 예금보험제도 등의 보호장치가 필요.

시장실패 (market failure)의 원인과 금융규제

3) 정보의 비대칭성(Informational Asymmetry)

- 정보의 비대칭성 : 금융계약의 당사자간에 보유하는 정보의 질과 양이 차이가 발생하는 상황을 의미.
 - 대출자는 차입자의 담보능력이나 차입의도 등에 대하여 차입자 자신 만큼은 잘 알지 못하는 것이 일반적.
 - 금융산업에 정보의 비대칭성이 있을 경우 **역선택**과 **도덕적 해이**문제가 발생하고, 때로는 금융시스템의 원활한 작동을 방해하는 경우도 있을 수 있음 → 시장가격기구에 의한 자원배분은 실패하게 되어 **금융당국의 규제**가 필요.
 - **역선택**: 거래가 일어나기 이전에 정보부족으로 최선의 선택을 못하는 현상
 - 고객에 대한 정보부족으로 평균금리 적용 → 우량고객은 기피하고 불량고객만 대출이용 → 시장실패
 - **도덕적 해이** : 거래가 일어난 후에 정보비대칭에 의해 야기되는 문제 : 대출의 용도와 사용 등

시장실패 (market failure)의 원인과 금융규제

4) 금융산업의 공공재(Public Goods) 성격

- 금융산업의 서비스는 공공재의 성격이 강함.

- (1) 배제불가능성: 특정 소비자의 소비를 배제하기가 불가능(예: 국방/ 방송)

- (2) 소비의 비경합성: 사용자가 증가해도 동시 소비가 가능 (예:도로,정보)

- 공공재의 경우 **시장을 통한 자원의 배분이 실패**할 수 있음.

- 공공재는 재화의 사용자에게 사용으로부터 획득한 효용에 대한 정확한 대가를 부과하는 것이 불가능하거나, 효과적이지 못하기 때문.

- 금융산업도 이와 같은 공공재의 성격이 강하므로 **가격기능에 의한 금융의 효율적 배분이 어렵기에 금융당국에 의한 규제가 필요**하다는 것.

4. 금융기관규제의 유형

- 1) 진입 및 퇴출규제
- 2) 업무영역에 대한 규제
- 3) 소유 및 경영지배구조에 대한 규제
- 4) 건전성규제
- 5) 가격규제

4. 금융기관규제의 유형

1) 진입 및 퇴출규제

- 금융기관의 진입과 퇴출에 대해 일정한 요건과 절차.
 - 설립인가 시 법규에서 정하는 계량적 요건의 충족여부를 확인, 금융기관 경영진과 대주주 등에 대한 자격요건을 정하고 적격성 심사를 실시.
- 금융기관의 해산·합병 또는 영업의 양수·양도의 경우에도 소비자의 재산 보호, 금융시스템에 미치는 충격을 완화하기 위해 금융감독당국의 인가 필요.
- 금융감독당국은 특정 금융기관이 부당한 행위를 하거나 부실이 심화된 경우 인·허가 취소 또는 적기시정조치 중 퇴출 등의 조치.

금융기관규제의 유형

2) 업무영역에 대한 규제

- 금융기관의 고유업무와 부수업무의 범위를 설정.
 - 금융산업 내 경쟁격화 시 수익성 회복을 위해 과도한 위험을 부담하려는 유인을 갖게 됨.
 - 금융권역간 고유업무에 대한 진입장벽을 두어 성격이 다른 금융기관들이 동일한 금융상품시장에서 과도하게 경쟁하는 것을 방지.
- 경쟁제한은 금융시스템의 효율성과 소비자의 후생을 저해하는 측면이 있어 최근 들어서는 경쟁제한 조치를 완화하는 추세.

금융기관규제의 유형

3) 소유 및 경영지배구조에 대한 규제

- 금융기관이 사적 기업이면서도 **공익성**이 큼으로 인해 소유 및 경영구조가 특히 문제가 됨.
- 소유 및 경영지배구조에 대한 규제의 목적은,
 - 과다한 사적 이득추구를 자제
 - 예금자 보호
 - 통화정책의 유효성 및 지급결제제도의 안정성 확보
 - 독과점의 방지를 통한 경쟁적인 금융제도의 유지 등.
- 금융기관에 대한 **산업자본의 소유 및 지배를 제한하기 위해** 금융권역별 소유 및 경영지배구조를 제한.
 - 산업자본(비금융주력자)에 대해선 의결권 있는 은행 지분을 최대 4%까지만 보유할 수 있도록 한 규정 등

금융기관규제의 유형

4) 건전성규제

- 건전성규제 : 금융기관 경영의 건전성과 금융시스템의 안전성을 제고하기 위하여 **금융기관의 자산운용이나 자기자본 등에 대해 규제**하는 것.
- 위험자산투자를 제한하는 **자산운용대상**에 대한 규제와, **대출한도에 대한 규제** 등
- 건전성규제방식 : BIS자기자본비율규제와 적기시정조치.

금융기관규제의 유형

5) 가격규제

- 가격규제 : 각종 이자율 및 각종 수수료에 대한 규제.
- 이자율을 가급적 시장에서 경쟁가격으로 형성되게 하되, 필요한 경우 금융당국이 **기준금리의 변경이나 공개시장운영을 통해 간접적으로 조절.**

5. 금융기관에 대한 시장규율

- 시장규율(market discipline) : 금융기관의 위험추구행위로 인한 손실을 회피하기 위하여 **금융시장의 참여자**(예금자, 주주, 채권자)**들에 의한 감시 및 견제**.
- 시장규율의 원활한 작동을 위해서는,
 - **공시제도 확립이 중요.**
 - 금융기관 정보공개의 표준화와 투명성을 높이기 위하여 **회계감독 및 감리**가 필요.
 - 사전적 감독 외에 불공정거래에 대한 **사후적 규제도 필요.**
 - 금융기관의 부실이 발생했을 때, 공적 기관에 의한 이해관계자들의 구제가 없어야 함.
 - **금융시장에서 경쟁여건의 충분한 조성 필요** → 금융시장이 독과점일 경우에는 시장참여자(예금자, 주주, 채권자)들이 금융기관의 위험추구행위를 통제하는 것이 어렵기 때문.

제2절 금융산업의 경쟁과 안정성

- 1980년대 이후 금융규제 완화, 금융자유화
 - 금융혁신 : 새로운 금융상품, 금융시장 형성
 - 금융의 겸업화 : 금융기관의 업무영역 제한 완화
 - 금융시장의 통합화
 - 금융기관의 대형화
 - 금융의 디지털화 진전으로 국경을 초월한 경쟁
- 일반 산업에서 경쟁은 비용 감소, 품질 개선으로 효율적 자원 배분 달성 → 사회 후생의 극대화 달성
- 금융산업은 ? 경쟁과 안정성의 관계는 ?

1. 금융산업의 경쟁과 안정성 : 전통적 입장

- 금융기관의 경쟁심화는 금융의 안정성에 부정적인 결과
 - 금융산업이 시장의 실패를 가져오는 구조임 : 금융산업은 **정보의 비대칭성이 매우 강한 특성**이며, 금융산업이 지니고 있는 네트워크 특성은 경쟁 도입이 효율성을 보장하기 어려운 이유로 작용함.
- Keeley(1990) : 1980년대 미국의 대규모 은행도산
 - 규제 완화로 인한 **경쟁의 가속화** → 은행의 이윤율이 감소 → 과도한 위험 투자 → 도산은 은행의 건전성 상실에 기인.
- Edward and Mishkin(1995)
 - **금융기관간 경쟁으로** 인한 이윤율의 감소, 변화하는 금융환경에 대처하지 못한 규제의 실패 → 금융체제의 혼란.
- 이러한 연구들은 은행간의 **과도한 경쟁**이 예금이자율을 높이고 이로 인하여 **파산의 가능성을 높인다는** 점에 주목.

2. 금융산업의 경쟁과 안정성 : 최근의 상반된 입장

- 일부 연구들은 경쟁과 금융 안정성의 관계는 명확하지 않다고 주장, 아울러 금융체제의 실패는 금융산업의 경쟁구조와는 독립적으로 발생하는 현상임을 주장하는 연구도 존재.
- Boyd and De Nicolo(2005) : 금융기관간 경쟁의 활성화는 오히려 금융산업의 안정성을 높이게 된다고 주장.
 - 은행산업의 경쟁이 심화 → 대출이자율이 하락 → 대출기업의 이윤을 높이게 되고, 대출기업은 과도한 위험을 감수할 유인이 낮아지게 됨.
 - 경쟁은 대출시장에 미치는 효과를 통하여 은행산업의 안정성에 기여하는 방향으로 영향을 미친다고 주장.

2. 금융산업의 경쟁과 안정성

- 금융산업의 경쟁 활성화가 금융산업에 미치는 효과는 양면성을 지님.
- 금융산업의 경우에도 경쟁은 효율성을 증대시켜 후생을 극대화하는 효과를 가져다 줄 수 있지만, 금융산업의 특수성으로 인하여 과도한 경쟁일 경우, 금융기관의 부실화 가능성도 높아져서 금융시스템의 안정성을 저해할 우려도 있음.
- 금융당국은 적절한 규제를 통하여 금융기관의 경영효율성도 유지하면서도 과도한 경쟁으로 금융기관이 부실화되는 것도 방지해야 함.

제3절 금융산업의 감독

1. 금융감독의 개념

- “금융감독당국이 금융기관의 경영건전성 확보, 금융시장의 신용질서 및 공정거래관행 확립, 금융소비자의 보호 등을 도모하고자,
 - 금융기관과 금융시장에 대해 인·허가,
 - 건전성에 관한 규제,
 - 경영개선조치,
 - 검사 및 제재 등의 기능을 수행하는 제반 활동”
- 규제(regulation)는 **사전적으로** 경제주체의 행위에 대한 기본규칙을 수립하는 것과 관련.
- 감독(supervision)은 경제주체의 행위를 **사후적으로** 감시하는 것을 의미.

금융감독의 개념

- 현실적으로는 법률로 구체화된 금융규제의 내용을 금융관계법규에 따라 감독기구가 금융기관을 상대로 구체적으로 이행하는 것을 금융감독.
- 규제와 감독이 서로 피드백 되는데다 업무성격상의 스펙트럼을 명확히 분리하는 것은 어려움.

2. 금융감독의 형태 (기능; 대상; 시각)

1) 금융감독기능에 따른 구분 : 시스템감독, 건전성감독, 영업행위 감독

(1) 시스템감독 : 개별 금융기관에 대한 감독보다 큰 개념.

- 경제 전반에 걸친 금융혼란의 충격으로 인해 영향을 받을 수 있는 정도를 의미하는 금융시스템의 안전성 확보에 초점.
- 실제로는 거시경제, 금융시장 및 지급결제의 문제를 다루는 중앙은행의 영역.

(2) 건전성 감독 : 개별 금융기관의 건전성을 감독하는 것.

- 금융기관 재무제표의 건전성 특히 자본이 충분한가를 분석하는데 중점. 실무적으로는 자본적정성, 신용위험, 시장위험, 운영위험 및 기타 건전성과 관련된 지표를 중요시 함.

금융감독의 형태 (기능; 대상; 시각)

(3) 영업행위감독 : 금융기관이 소비자들과의 거래에서 어떻게 행동하는가와 관련.

- 금융소비자를 상대하는데 있어 적절한 행위와 공정한 영업관행에 관한 규칙과 지침을 정하는 것에 초점.

금융감독의 형태 (기능; 대상; 시각)

2) 금융감독 대상에 따른 구분 : 기관감독과 시장감독

■ 기관감독 : 개별금융기관의 위험관리에 초점

- 기관감독의 형태 ① 금융기관진입·퇴출제도 ② 자기자본에 관한 건전성 규제제도 ③ 자산보유·운용에 대한 제한 ④ 금융기관경영공시제도 ⑤ 금융산업내 경쟁제한 ⑥ 금융기관에 대한 검사 등

■ 시장감독 : 금융시장의 공정성·효율성 제고와 투자자보호에 주안점

- 주요 내용 ① 회계감독·감리업무 ② 유가증권 발행 심사 및 공시제도 ③ 불공정거래조사.

금융감독의 형태 (기능; 대상; 시각)

3) 감독의 시각에 따른 구분 : 미시건전성, 거시건전성 감독

■ 미시건전성 감독 : 개별 금융회사의 손실에 초점

- 개별회사의 각종 위험요인 (신용위험·시장위험·유동성위험·운영위험 등)에 대해 감독기준을 제시하고 동 기준을 준수하는지 여부를 감독.
- 금융회사의 건전성을 평가하기 위해 동류집단과의 비교분석이나 CAMEL-IR 평가방식 등 각종 분석기법을 활용.
- 상시감시(off-site) 체제 및 각 금융권역별로 조기경보시스템을 도입하는 등 사전 예방적 감독체제 구축.

■ 거시건전성 감독 : 거시경제 차원에서 입게 될 총비용에 초점

- 미시건전성 감독은 금융안전성 제고에 있어 한계를 지니고 있기에 거시건전성 감독이 동시에 요청.

3. 우리나라의 금융감독체계

- 1997년 금융·외환위기 이전 금융감독체계는 은행·비은행·증권·보험 등 금융권역별로 감독권이 분산.
- 1998년 4월 금융감독위원회가 발족, 1999년 1월 집행기구인 금융감독원이 출범
 - 2008년 2월 금융감독위원회를 금융위원회로 개편.
- 금융위원회(FINANCIAL SERVICES COMMISSION)
 - 금융에 관한 정책·제도, 금융기관감독 및 검사·제재, 금융기관의 인허가 등 금융감독과 관련된 주요 사항을 심의·의결.
 - 증권선물위원회 : 금융위원회 내에 증권·선물시장의 불공정거래조사, 기업회계기준 및 회계감리에 관한 업무를 심의·의결

우리나라의 금융감독체계

- 금융감독원 (Financial Supervisory Service)
 - 무자본특수법인으로서 중앙정부로부터 독립하여 특정한 공공사무를 담당하는 공법인의 성격.
 - 금융기관의 업무 및 재산상황에 대한 **검사와 검사결과에 따른 제재업무**, **금융분쟁의 조정** 등 금융소비자보호업무 등의 기능을 수행.

우리나라의 금융감독시스템

[그림 14-1] 우리나라의 금융감독시스템

